InDret

Anotaciones al Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios

Comentario al Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero

Begoña Arquillo Colet
Abogada
Bufet Castelltort

Working Paper nº: 213
Barcelona, abril de 2004
www.indret.com

El Boletín Oficial del Estado de 24 de febrero de 2004 (núm. 47) ha publicado el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, una muestra más de los recientes cambios en la normativa aseguradora, que deroga el anterior Real Decreto 2022/1986, de 29 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Riesgos Extraordinarios sobre las Personas y los Bienes, y la Orden de 28 de noviembre de 1986 por la que se desarrolla el Real Decreto 2022/1986, de 29 de agosto.

El Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios expone las coberturas del Consorcio de Compensación de Seguros que engloban las pérdidas ocasionadas por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España (o en el extranjero, si el tomador del seguro tiene su residencia habitual en España), siempre que los riesgos extraordinarios estén vinculados a la cobertura de pólizas de seguro de algunos de los ramos enunciados por el propio Reglamento, y que el tomador del seguro, al abonar la prima, pague el recargo obligatorio. Una vez la compañía aseguradora recibe la declaración de siniestro debe rellenar una hoja de comunicación de riesgos extraordinarios al Consorcio de Compensación de Seguros.

> El art. 4 del Reglamento establece las pólizas en las que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio: "*a) En los seguros contra daños: pólizas de vehículos terrestres, vehículos ferroviarios, incendios y eventos de la naturaleza, otros daños en los bienes (robo, rotura de cristales, daños a maquinaria, equipos electrónicos y ordenadores) y pérdidas pecuniarias diversas* [se excluyen las pólizas que cubran producciones agropecuarias –a pesar de ello, la **STS, 3ª, 4.2.2003** ha declarado la responsabilidad de la Administración, por retraso en la elaboración y publicación de normas sobre seguros agrarios, a indemnizar los daños sufridos por árboles frutales debidos a una helada-, transporte de mercancías, construcción y montaje, y derivadas de la ordenación de la edificación]. *b) En los seguros de personas: las coberturas de muerte o lesiones que generen invalidez permanente parcial, total o absoluta amparadas por una póliza de seguro de accidentes* [...]. *Asimismo, se entienden incluidas, en todo caso, las pólizas que cubran el riesgo de accidentes amparados en un plan de pensiones* [...]".

Los aspectos más destacables de esta nueva regulación son tres: la modificación de las definiciones de algunos riesgos extraordinarios, el desarrollo del concepto de "pérdida de beneficios" (lucro cesante) como objeto de indemnización, y la reducción de las franquicias a cargo del asegurado en los seguros de daños. No obstante, se trata de una normativa incompleta, que remite a un posterior desarrollo mediante Resolución de la Dirección General de Seguros, en relación con la cláusula de cobertura, la tarifa de recargos y la información que debe facilitarse al Consorcio.

Descripción de los riesgos extraordinarios

El primer aspecto destacable del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios es precisamente la descripción de dichos riesgos**.** De nuevo el Reglamento establece un *numerus clausus* de riesgos extraordinarios y, aunque mejora algunas de sus definiciones en relación con la regulación anterior (destacadamente el concepto de "tempestad ciclónica atípica"), pierde la oportunidad de aclarar algún concepto muy debatido, como el de actos de "terrorismo".

El art. 1 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios expone cuáles son los riesgos extraordinarios y los divide en tres grupos:

> *"Se entenderá, igualmente en los términos establecidos en este reglamento, por acontecimientos extraordinarios:*
> *a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: los terremotos y maremotos, las inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos.*
> *b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.*
> *c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz".*
>
> Este precepto repite el artículo 6.1 del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros (Ley 21/1990, de 19 de diciembre, *de adaptación del Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de la vida y actualización de la legislación sobre seguros privados*, recientemente modificada por la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados. Igualmente, mantiene la descripción realizada por la anterior regulación, sobre la que se había planteado si excedía del ámbito reglamentario concedido por el citado Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros.

El primer grupo de riesgos extraordinarios está formado por **fenómenos de la naturaleza** que se definen en el art. 2 del Reglamento. Este precepto mantiene las definiciones, contenidas en la regulación anterior, de "terremoto", "maremoto", "caídas de cuerpos siderales y aerolitos", y modifica ligeramente las definiciones de "inundación extraordinaria" y "erupción volcánica" (en este último caso, excluye la mención expresa a los incendios y explosiones a consecuencia de las materias arrojadas por un volcán).

La modificación más importante se refiere a la definición de **"tempestad ciclónica atípica",** claramente favorable al asegurado:

> *e) Tempestad ciclónica atípica: tiempo atmosférico extremadamente adverso y riguroso producido por:*
> *1.º Ciclones violentos de carácter tropical, identificados por la concurrencia y simultaneidad de velocidades de viento superiores a 96 kilómetros por hora, promediados sobre intervalos de 10 minutos, lo que representa un recorrido de más de 16.000 metros en este intervalo, y precipitaciones de intensidad superior a 40 litros de agua por metro cuadrado y hora.*
> *2.º Borrascas frías intensas con advección de aire ártico identificadas por la concurrencia y simultaneidad de velocidades de viento mayores de 84 kilómetros por hora, igualmente promediadas sobre intervalos de 10 minutos, lo que representa un recorrido de más de 14.000 metros en este intervalo, con temperaturas potenciales que, referidas a la presión al nivel del mar en el punto costero más próximo, sean inferiores a 6 ºC bajo cero.*
> *3.º Tornados, definidos como borrascas extratropicales de origen ciclónico que generan tempestades giratorias producidas a causa de una tormenta de gran violencia que toma la forma de una columna nubosa de pequeño diámetro proyectada de la base de un cumulonimbo hacia el suelo.*
> *4.º Vientos extraordinarios, definidos como aquellos que presenten rachas que superen los 135 km por hora. Se entenderá por racha el mayor valor de la velocidad del viento, sostenida durante un intervalo de tres segundos".*
>
> Para apreciar la diferencia, basta reproducir el concepto de "tempestad ciclónica atípica" incluida en el art. 3 del anterior Real Decreto 2022/1986:
>
> "Tempestad ciclónica atípica. *Tiempo atmosférico extremadamente adverso y riguroso producido por:*
> *a) Ciclones violentos de carácter tropical, identificados por la concurrencia y simultaneidad de velocidades de viento superiores a 96 kilómetros por hora, promediados sobre intervalos de diez minutos, lo que representa un recorrido de más de 16.000 metros en este intervalo, y precipitaciones de intensidad superior a 40 litros de agua por metro cuadrado y hora.*

b) Borrascas frías intensas en advección de aire ártico identificadas por la concurrencia y simultaneidad de velocidades de viento mayores de 84 kilómetros hora, igualmente promediadas sobre intervalos de diez minutos, lo que representa un recorrido de más de 14.000 metros en este intervalo, con temperaturas potenciales que, referidas a la presión al nivel del mar en el punto costero más próximo, sean inferiores a 6º C bajo cero".

La regulación anterior excluía los daños ocasionados exclusivamente por vientos extraordinarios o tornados, por lo que dejaba fuera de cobertura acontecimientos que se habían calificado como "extraordinarios".

Como muestra, un botón. El temporal de lluvia y fuerte viento que afectó a Cataluña durante el fin de semana del 10 y 11 de noviembre de 2001 provocó la desaparición de algunas playas, inundaciones, incendios, y cortes de suministro eléctrico. En relación con el concreto siniestro, los medios de comunicación afirmaron que los desastres producidos por el viento eran inéditos en los últimos años. Las pérdidas fueron de más de 12.020.242,08 € en Cataluña y Baleares y de más de 43.873.883,62 € en la Comunidad Valenciana. Algunos Ayuntamientos de la comarca del Maresme solicitaron la declaración de zona catastrófica. No obstante, la cobertura de los daños sufridos fue rechazada por el Consorcio de Compensación de Seguros, puesto que entre los riesgos se encontraba la "inundación extraordinaria" y la "tempestad ciclónica atípica" pero no el "viento". En este concreto supuesto no se daba el supuesto de "tempestad ciclónica atípica" porque no habían concurrido simultáneamente velocidades de viento superiores a 96 km./h., promediados sobre intervalos de 10 minutos, y precipitaciones superiores a 40 litros por metro cuadrado y hora, según los informes del Instituto Nacional de Meteorología.

Con todo, el actual Reglamento mantiene la descripción *numerus clausus,* que había suscitado una abundante jurisprudencia que pretendía determinar si en supuestos distintos se podía considerar un evento atmosférico como anormal y extraordinario, dado el carácter excepcional e insólito de los hechos. Por otro lado, el Consorcio de Compensación de Seguros sigue sin cubrir directamente los daños producidos sólo por lluvia, granizo, o por el peso de la nieve, por lo que es de interés revisar la jurisprudencia anterior sobre este problema.

En la mayoría de los casos, el Tribunal Supremo ha declarado la improcedencia de la reclamación si no se cumplían los requisitos reglamentarios. A título de ejemplo, la **STS, 1ª, 7.5.1995** declara la inexistencia de "tempestad ciclónica atípica", porque aunque se trataba de una lluvia en cantidad superior a los 54 litros por metro cuadrado, el viento alcanzaba sólo rachas máximas de 25 km./h., según las certificaciones del Instituto Nacional de Meteorología). Esta línea jurisprudencial tiene alguna excepción, como la **STS, 1ª, 18.3.1996**. Una empresa demanda al Consorcio de Compensación de Seguros porque durante el año 1987 tuvo lugar un fuerte temporal de viento y lluvia (por el que la Corporación Municipal solicitó la declaración de zona catastrófica): el Consorcio no hizo ninguna investigación y simplemente resolvió no autorizar el siniestro ya que no consideraba extraordinario el fenómeno atmosférico que lo provocó. El Tribunal Supremo declara su potestad de juzgar la interpretación del Consorcio de Compensación de Seguros y declara el siniestro como extraordinario.

En el ámbito de las Audiencias Provinciales es posible encontrar un mayor número de sentencias. Se estima la existencia de un riesgo extraordinario en la **SAP de Cáceres, Sección 1ª, 16.2.1999** (caída de un árbol a consecuencia de temporales de viento, que produjo daños en el vehículo del demandante), o en la **SAP de Badajoz, Sección 1ª, 8.5.2001** (en un caso de caída de cornisa). En cambio, considera que no se cumplen los requisitos legales en la **SAP de Córdoba, Sección 1ª, 10.6.1999** (no se han acreditado las precipitaciones caídas), o la **SAP de Oviedo, Sección 5ª, 6.7.2000** (no consta la intensidad del viento en el momento exacto en que se produjo el desprendimiento causante de los daños).

En cualquier caso, es recomendable que el asegurado (o la compañía aseguradora que haya pagado al asegurado y pretenda recobrar la cantidad del Consorcio) que desee conocer si su reclamación contra el Consorcio de Compensación de Seguros puede prosperar, y si su siniestro puede calificarse como "extraordinario", debe solicitar una certificación al Instituto Nacional de Meteorología, en el que se detalle la zona concreta sobre la que se solicita la certificación, la fecha y la hora, y se pidan los datos siguientes: velocidades de viento que se han producido (en su caso, sobre qué intervalos de minutos se han promediado), precipitaciones (litros por metro cuadrado y hora), o temperaturas.

Un segundo grupo de riesgos extraordinarios está comprendido por **toda acción violenta como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.** Las definiciones de "terrorismo", "motín" y "tumulto popular" se mantienen prácticamente idénticas a las de la regulación anterior, y sólo se añaden las definiciones de "rebelión" y "sedición", por remisión a la regulación penal. No obstante, merece una atención especial la noción de "terrorismo", por los problemas que ha suscitado con la anterior regulación.

El art. 2.g) del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios define "terrorismo" como:

> *"toda acción violenta efectuada con la finalidad de desestabilizar el sistema político establecido, o causar temor e inseguridad en el medio social en que se produce".*

Esta definición ha tenido como consecuencia que el Consorcio de Compensación de Seguros no atendiera algunas reclamaciones, como el caso de explosiones de artefactos de escasa potencia, colocados, por ejemplo, junto a bancos y oficinas bancarias, en que la onda expansiva provoca sólo daños materiales (como rotura de cristales en varios inmuebles). La nueva definición no ofrece soluciones a este problema que se había revelado bastante frecuente en la práctica.

> En estos casos, el Consorcio de Compensación de Seguros solía denegar la indemnización por no encontrarse dentro del supuesto de "terrorismo". Es discutible si este tipo de hechos estaría incluido en la definición de "acto de terrorismo", puesto que se trata de unos hechos con unas implicaciones de naturaleza política y social (sembrar temor), aunque el artefacto pudiera calificarse como "casero" o el atentado no haya sido reivindicado por ningún grupo (motivo que solía alegar el Consorcio de Compensación de Seguros). En este sentido, las **Sentencias del TSJ de Navarra, sala contenciosa, 4.5.1994 y 11.5.1994** (en el primer caso, se trata de daños sufridos por el coche del reclamante que queda afectado cuando un quiosco de helados de una empresa francesa es quemado; en el segundo caso, el coche del reclamante quedó destrozado al explosionar la bomba adosada en sus bajos) consideraron racional presumir que los daños producidos se deben a una acción de tipo terrorista aunque ésta no hubiera sido reivindicada nunca. A ello se debe añadir que el Tribunal Supremo realiza una interpretación amplia del concepto de banda armada y de elemento terrorista. Una definición que delimitara si excluía o no este tipo de casos habría permitido superar estos problemas prácticos (aunque la definición ofrecida ya coincide con la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, recientemente reformada por la Ley 2/2003, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.).

Desarrollo del concepto de "pérdida de beneficios"

La segunda novedad del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios es que, en desarrollo de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, *de medidas de reforma del sistema financiero*, introduce en el concepto de "pérdidas", además de los daños directos en las personas y los bienes (daño emergente), la **pérdida de beneficios** como consecuencia de aquellos (lucro cesante)**.** Así, por primera vez, se describe con detalle en qué debe consistir la "pérdida de beneficios" para estar cubierta por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El art. 3 del Reglamento establece que:

> *"A los efectos de la cobertura de los riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros, se entiende que se produce una pérdida de beneficios cuando, a consecuencia de alguno de los acontecimientos extraordinarios previstos en este reglamento, tiene lugar una alteración de los resultados normales de la actividad económica del sujeto asegurado, derivada de la paralización, suspensión o reducción de los procesos productivos o de negocio de dicha actividad* [...].
>
> *Para que la pérdida de beneficios como consecuencia de un acontecimiento de los previstos en este reglamento resulte indemnizable por el Consorcio de Compensación de Seguros, será necesario que una póliza ordinaria de las previstas en el artículo siguiente contemple su cobertura como consecuencia de alguno de los riesgos ordinarios de incendio, explosión, robo o avería o rotura de maquinaria, y que se haya producido un daño directo en los bienes asegurados en la propia póliza u otra distinta, y que sean propiedad o estén a disposición del propio asegurado, no quedando cubiertas, por lo tanto, las pérdidas de beneficios consecuencia de daños sufridos por otros bienes o por los de otras personas físicas o jurídicas distintas del asegurado, por razón, entre otros, de los bienes o servicios que aquéllas deban y no puedan suministrar a éste a consecuencia del evento extraordinario".*

En esta definición de "lucro cesante", además de que será necesario que una póliza ordinaria contemple su cobertura (lo que, en ocasiones, forma parte precisamente de las exclusiones del riesgo), se resalta especialmente que se produzca una "*alteración de los resultados normales de la actividad económica*". El Reglamento, por tanto, utiliza dos conceptos indeterminados como "alteración" o "resultados normales". Aún es pronto para saber qué requisitos solicitará la jurisprudencia, en desarrollo de este precepto, para entender que se ha producido esta "alteración". Sin duda, seguirán teniendo una gran importancia las pruebas periciales económicas que permitan determinar cuáles eran los "resultados normales" de las actividades que han sufrido daños.

Reducción de las franquicias en los seguros de daños

En tercer lugar, el Reglamento incluye otra novedad importante que mejora la protección de los asegurados, puesto que reduce la franquicia, es decir, la cuantia del siniestro que debe pagar el asegurado.

El art. 9 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios dispone que:

> *"1. En el caso de daños directos, la franquicia a cargo del asegurado será:*

a) En los seguros contra daños en las cosas, de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, tal franquicia no será de aplicación a los daños que afecten a vehículos asegurados por póliza de seguro de automóviles, viviendas y comunidades de propietarios de viviendas.
b) En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.

2. En el caso de la cobertura de pérdida de beneficios, la franquicia a cargo del asegurado será la misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños consecuencia de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.

3. Se faculta al Ministerio de Economía para que, cuando las circunstancias lo aconsejen, y previo informe del Consorcio de Compensación de Seguros, pueda modificar el importe de la franquicia establecido en este artículo".

En la normativa anterior, la franquicia que se imponía al asegurado en los seguros contra daños era de un 10% de la cuantía del siniestro (que no podía ser inferior a 150,25 € ni exceder del 1 por 100 de la suma asegurada).

Remisión a un posterior desarrollo por la Dirección General de Seguros

En este Reglamento que ha entrado en vigor el 25 de febrero existen un buen número de disposiciones que deben ser reguladas por la Dirección General de Seguros. Por ello, estamos ante una reglamentación incompleta y que precisa de una concreción en el futuro.

En este sentido, el art. 12 del Reglamento establece la obligatoriedad de que en todas las pólizas con recargo obligatorio figure una "*cláusula de cobertura*" por el Consorcio de Compensación de Seguros de los riesgos extraordinarios: el texto de dicha cláusula será único (no será válida ninguna otra cláusula), se aprobará por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. A su vez, el art. 13 del Reglamento expone que las tarifas de recargos obligatorios, que deberán pagar los asegurados, también deberán ser aprobadas en el futuro por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberán publicarse. Por último, el art. 14 del Reglamento dispone que las entidades aseguradoras que operen en los ramos de seguro citados en el art. 4, deberán informar al Consorcio de Compensación de Seguros sobre las "*pólizas, riesgos, garantías, coberturas, cláusulas y capitales que afecten a dichas operaciones*", información que se deberá incluir también en los modelos que debe aprobar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Esta remisión a un futuro desarrollo por medio de Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no es nueva y ya se ha realizado en otras ocasiones (véase, la reciente Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, *por la que se fija el tipo de interés aplicable en el fraccionamiento de recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros para el ejercicio de sus funciones de compensación y fondo de garantía en relación con el seguro de riesgos extraordinarios, el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, de suscripción obligatoria, el seguro obligatorio de viajero y el seguro obligatorio del cazador*).

Otros Reales Decretos en materia aseguradora

Por último, además del Real Decreto comentado, se han dictado otros cuatro Reales Decretos que componen una nueva normativa en materia aseguradora, cuyo texto pueden consultar los lectores interesados.

- Real Decreto 301/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los libros-registro y el deber de información estadístico-contable de los corredores de seguros y las sociedades de correduría de seguros.

- Real Decreto 299/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 7/2001, de 12 de enero.

- Real Decreto 298/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y normas para la formulación de las cuentas de los grupos de entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre.

- Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.